

1500589-68.2022.8.26.0123
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Felipe Abraham de Camargo Jubram
Comarca: Capão Bonito
Foro: Foro de Capão Bonito
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 27/10/2022
... de que o réu estava envolvido com o tráfico.

No mesmo sentido, o depoimento do Policial Militar Fábio Lennon de Almeida Silva, ainda na seara inquisitiva (fls. 03/04).

Em seu interrogatório, o réu confessou os fatos narrados na denúncia. Afirmou que vinha promovendo o tráfico há três semanas, pois estava passando por dificuldades financeiras.

Não é crível que os ...

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO

1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPÃO BONITO
Processo nº:1500589-68.2022.8.26.0123

SENTENÇA

Processo nº:
1500589-68.2022.8.26.0123
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93
Réu:
CARLOS DANIEL MOURA DO NASCIMENTO, CPF 49573907895

Vistos.

Trata-se de Ação Penal Pública incondicionada deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de CARLOS DANIEL MOURA DO NASCIMENTO, por suposta incursão na figura típica descrita no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta da denúncia que no dia 18 de julho de 2022, por volta de 15h00, na Rua Pedro Gonçalves de Almeida, nº 18, Vila Aparecida, nesta cidade e comarca de Capão Bonito, o acusado trazia consigo, guardava e tinha em depósito drogas consistentes em 1,88 gramas de cocaína e 3,21 gramas de crack, divididos em 25 porções, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Acompanhada do Inquérito Policial, a denúncia foi oferecida (fls. 69/71), o acusado foi notificado (fls. 86) e ofereceu defesa preliminar (fls. 79/84).

A denúncia foi recebida em 15 de agosto de 2022 (fls. 87).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas. Após, o réu foi

interrogado. Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais orais pugnando pela procedência da ação penal. A defesa requereu a aplicação de atenuantes e da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. Por fim, requereu benefícios penais (fls. 110/118).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 01/02), pelo Boletim de Ocorrência Policial (fls. 16/18), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 21/22), pelo Laudo de Constatação (fls. 23/24), pelo Laudo de Exame Químico-Toxicológico (fls. 54/61), além da prova oral produzida na fase inquisitiva e em juízo.

A autoria também é certa.

Gerson Rolim Ribiero, Policial Militar, narrou que realizava patrulhamento pela Rua Pedro Gonçalves de Almeida com a Rua Luiz Scutguaze, Vila Aparecida, nesta cidade, quando um indivíduo, ao ver a viatura se aproximar, arremessou um pequeno pacote sobre o muro da estação de tratamento de esgoto. Em razão disso realizou a abordagem no suspeito, identificado como Carlos Daniel Moura do Nascimento, e nada de ilícito foi encontrado, apenas a quantia R\$ 10,00 no bolso da calça. Localizaram o pacote arremessado, no qual havia entorpecentes do tipo "crack". Indagado, Carlos disse que aquelas substâncias lhe pertenciam e seriam destinadas à venda. Questionado se havia algo a mais em sua residência, respondeu que possuía uma quantidade de cocaína e dinheiro. Dirigiram-se à residência e, após autorização do genitor, nela ingressaram. Embaixo da cama do réu encontraram três pinos de cocaína e R\$ 80,00 (oitenta reais) em notas diversas, os quais estavam enrolados em uma bermuda. Por fim, esclareceu que já havia notícias de que o réu estava envolvido com o tráfico.

No mesmo sentido, o depoimento do Policial Militar Fábio Lennon de Almeida Silva, ainda na seara inquisitiva (fls. 03/04).

Em seu interrogatório, o réu confessou os fatos narrados na denúncia. Afirmou que vinha promovendo o tráfico há três semanas, pois estava passando por dificuldades financeiras.

Não é crível que os policiais, adrede conluiados, urdissem sórdida e falsa incriminação a título de prejudicar gratuitamente o acusado. Assim sendo, suas palavras devem ser consideradas, não havendo motivos concretos para levantar suas suspeições, ainda mais quando a versão vem embasada nas demais provas encartadas nos autos.

Neste sentido, aliás, é farto o entendimento jurisprudencial:

TJSP - Depoimento de policial. Presunção de idoneidade. "Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não ofendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7).

Desse modo, a quantidade e diversidade das drogas encontradas, a forma de acondicionamento, o dinheiro fracionado de origem lícita não demonstrada, bem como os depoimentos dos policiais (corroborados pela confissão do réu) são circunstâncias que caracterizam a traficância, conforme o art. 33, da Lei nº 11.343/06.

No mais, o fato de o acusado ser conhecido nos meios policiais e a confissão do réu no sentido de que vinha traficando drogas há no mínimo três semanas, indicam a prévia dedicação às atividades criminosas, afastando-se, portanto, a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas.

A propósito, a iterativa jurisprudência:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. TESTEMUNHO POLICIAL. HABITUALIDADE. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO. 1) Havendo nos autos, além da quantidade de drogas, o depoimento da autoridade policial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, indicando a habitualidade na comercialização de drogas por parte do réu, resta configurada a sua dedicação à atividade criminosa, circunstância apta a afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; 2) Recurso provido. (TJ-AP - APL: 00001434620198030007 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 02/06/2020).

Passo à fixação da pena, na forma do art. 68 do Código Penal.

DA FIXAÇÃO DA PENA

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/06, bem como ao enunciado da súmula 444 do STJ, para o delito capitulado no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, a pena-base deve ser fixada 1/6 acima do limite legal, em virtude da natureza e do alto potencial lesivo (crack e cocaína) das drogas apreendidas. O valor unitário do dia-multa é fixado em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária, na forma do artigo 43, do mesmo diploma legislativo.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da menoridade (fl. 06) e da confissão, razão pela qual atenuo a pena ao mínimo legal.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, parágrafo 3º, do Código Penal, pois embora o Plenário do STF, no julgamento do HC 111840/ES, tenha declarado incidentalmente a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.072/90, com redação dada pela Lei 11.464/07, a fixação do regime em comento se mostra necessária para a repressão e prevenção de novas práticas delitivas, considerando o mal que a conduta do agente, no caso concreto, fez à sociedade, bem como seu envolvimento em atividades criminosas anteriores, conforme o depoimento policial e a própria confissão do réu, além das circunstâncias judiciais negativas epígrafas.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do sursis, na forma dos artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR CARLOS DANIEL MOURA DO NASCIMENTO, qualificada nos autos, por incursão ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com valor fixado no mínimo legal.

O condenado não poderá apelar em liberdade, pois remanescem os requisitos previstos

nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação desta sentença e da decisão de fls. 37/38, cujas razões ainda permanecem. Recomendo-o na prisão em que se encontra.

Decreto a perda, em favor da União, de todos os bens e valores apreendidos nestes autos, que deverão ser revertidos diretamente ao FUNAD, conforme dispõe o art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/06, eis que demonstrada, à saciedade, suas utilizações para a prática e produto de crime, nos termos da fundamentação desta sentença.

Custas na forma da lei, observado o disposto no art. 4º, § 9º, da Lei Estadual 11.608/03. Transitada em julgado, expeça-se o necessário ao cumprimento.

P.I.C.

Capão Bonito, 27 de outubro de 2022.

FELIPE ABRAHAM DE CAMARGO JUBRAM
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA